

1503088-02.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de que houve a prática do crime de roubo circunstanciado.

Realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, colheu-se o seguinte:

Dione Fagundes Pereira, vítima, no dia 30, mais ou menos as 18h30; chegaram os dois de bicicleta; um estava armado e o outro fazia menção de estar armado; eles fizeram o roubo, nos trancaram no banheiro e fugiram; populares ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença crime 1231 1503088-02.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503088-02.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2354771/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 22212066 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 3519/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2354771 - DEL.POL.PONTAL, 3519/21/907 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DOS SANTOS SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de ARTHUR EDUARDO ROSSI ALVES e CLEITON DOS SANTOS SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes (dois patrimônios distintos), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pois, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 18h30, na Rua Quatro, 104, no Petshop Canaa, nesta cidade e comarca de Pontal, os acusados, agindo em concurso de pessoas e unidade de propósitos entre si, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo contra as vítimas Dione Fagundes Pereira e Adriana Cristina Monteiro, dois aparelhos celulares da marca Samsung, avaliados no montante de R\$ 2.000,00, bem

como R\$ 400,00 em espécie, bens de propriedade dos ofendidos. Segundo a denúncia, na data dos fatos, os réus, ambos fazendo uso de bicicletas, subiram na calçada e aportaram bruscamente no estabelecimento comercial das vítimas (Petshop), para logo em seguida anunciarem o assalto. Em seguida, ARTHUR ostentou uma garrucha, calibre .32, que estava em sua cintura, ao passo que CLEITON colocou a mão na cintura, indicando estar armado, tudo com a finalidade de intimidar as vítimas. Ato contínuo, os denunciados subtraíram dois aparelhos celulares da marca Samsung e R\$ 400 em espécie, de propriedade das vítimas, bem como colocaram os ofendidos no banheiro, trancaram a porta e empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada e, de posse das características e vestimentas dos assaltantes, levou a efeito diligência nas redondezas, sendo que em dado momento os denunciados perceberam a presença dos Militares, fugiram e ingressaram em residências. Desta feita, fora realizado cerco policial e os denunciados foram capturados na confluência entre a Rua Valdevino J. Melo e Rua Macir Ramazini. Notícia ainda que, uma vez abordados, em busca pessoal, os objetos, a arma de fogo e parte do numerário subtraídos (R\$ 25,65) foram apreendidos com os indiciados. Posteriormente, as vítimas foram à Delegacia e reconheceram os denunciados como autores do delito em testilha. Na Delegacia, os denunciados confessaram a autoria delitiva.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/104, conduzido pela autoridade competente.

A denúncia foi recebida à fl. 112, em 24 de janeiro de 2022.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa prévia (fls. 137/138).

Durante audiência instrutória, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação, interrogando-se os réus ao final.

O Ministério Público, em alegações finais, ratificou os termos da denúncia, requerendo ao final, o acolhimento da pretensão punitiva. Pena acima do mínimo na primeira fase. Anotou confissão e agravante reincidência. Presentes o concurso de pessoas e uso de armas. Regime inicial fechado.

Em sede de memoriais, a defesa dos réus manifestou-se pela sua absolvição, ou, subsidiariamente, pela aplicação de pena no mínimo legal, excluindo-se a majorante do emprego de arma.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de entrega (fls. 75/77), imagem do objeto utilizado para prática do crime (fl. 25), laudo pericial (133/136) e pelas demais provas colhidas durante a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que convergem no sentido de que houve a prática do crime de roubo circunstanciado.

Realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, colheu-se o seguinte:

Dione Fagundes Pereira, vítima, no dia 30, mais ou menos as 18h30; chegaram os dois de bicicleta; um estava armado e o outro fazia menção de estar armado; eles fizeram o roubo, nos trancaram no banheiro e fugiram; populares passaram na frente da loja e acionaram a polícia; eu reconheci os dois na delegacia de polícia, não tive dúvidas; foram presos logo em seguida, por volta de meia hora a uma hora; um estava com a mão embaixo da camiseta ameaçando a todo tempo ia atirar, os dois ameaçavam; levaram celulares - dois, dinheiro, uns R\$400,00.

Adriana Cristina Monteiro, vítima, que se recorda; no dia dos fatos, umas 18h20, já estava quase fechando o estabelecimento, quando vieram dois homens de bicicleta; quem estava armado veio direto pro meu esposo e mostrou algo pra ele; ele só falou pro meu esposo não fazer nenhuma atitude brusca e mostrou a arma e disse que poderia usar; ele mexeu no bolso no meu esposo e levou um ticket, celulares e dinheiro; eles queriam nos prender no banheiro, mas não tinha chave; eles foram presos uma meia hora depois; meu esposo foi atrás deles e começou a gritar; na

delegacia eu vi os dois e tive certeza; eles estavam com blusa de frio com capuz; não tive dúvidas quando os vi, inclusive em audiência.

Leandro de Oliveira, testemunha de acusação, policial militar, que se recorda de estar em patrulhamento pelo mordada pontal; uma sra passou pela equipe e disse que acabou de acontecer um roubo no petshop e deu as características; perseguimos e fizemos o cerco; o Cleiton tinha uma arma de fogo com dois canos tipo garrucha; com o outro tinha celulares e dinheiro; eles confirmaram o roubo; o Cleiton era conhecido dos meios policiais; de pronto as vítimas reconheceram; o Cleiton estava com a CNH de uma das vítimas;

William Ferreira Dias, testemunha de acusação, policial militar, dispensado.

Arthur Eduardo Rossi, réu, 27 anos, solteiro, filho de 4 anos que mora com a mãe; já foi preso por 33 e 157; tinha saído da cadeia a pouco tempo; tem a mãe doente e o filho; os traficantes estavam me ameaçando de morte; sei que não foi a melhor forma o que fiz; tô ficando vói e não cuidei do meu filho; não era eu que estava com a arma.

Cleiton dos Santos Silva, réu, 32 anos, amasiado, menina de 5 meses com a mãe; foi preso em 2015 assalto, 2018 Maria da Penha; estava passando necessidade lá em casa; esse colega o Arthur estava conversando com outra pessoa; eu disse que estava precisando e aí fomos na casa de ração e fizemos o assalto; pede desculpa pra vítima aí.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, da análise dos autos, extrai-se com clareza que, em relação aos acusados, deve ser imputada a prática de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Aliado a isto, as versões apresentadas pelas vítimas possuem grande valia para a instrução da causa, ainda mais quando confrontadas com os interrogatórios dos réus, confirmando-se, assim a imputação exposta na exordial. Já adianto que ambos os acusados confessaram o delito e a atenuante será devidamente considerada na dosimetria da pena.

As vítimas esclareceram com firmeza a dinâmica dos fatos. Não se identifica qualquer contradição em sua narrativa, ouvidas em separado por este juízo.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, esclarecem toda dinâmica do crime, estabelecendo a ordem cronológica e a participação de cada envolvido no evento criminoso.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão dos acusados não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocentes. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

Concluo, com segurança, que os acusados praticaram os crimes narrados na denúncia e que suas defesas consistentes em falta de provas não podem ser acolhidas, porque em manifesto confronto com as demais provas. A versão da defesa restou isoladas nos autos e não há lastro probatório suficiente a infirmar a procedência da pretensão acusatória.

Quanto à majorante do concurso de pessoas prevista no § 2º inciso II, do art. 157 do Código Penal, está demonstrada, seja pela confissão dos acusados, seja pelo depoimento das vítimas e dos policiais militares, pelo relatório policial, e pelas demais provas colhidas nos autos, restou evidente a participação de dois agentes na ação delinquente.

Quanto à causa de aumento do art. 157, § 2º - A, inciso I, do Código Penal, resta comprovado que houve o emprego de arma, pois as vítimas em sede policial, bem como em juízo, disseram de forma clara que os dois indivíduos que as renderam e

subtraíram os seus celulares e R\$ 400,00 reais em espécie, estavam em posse de uma arma de fogo quando anunciaram o assalto. Nada obstante, conforme consta do Laudo Pericial de fls. 133/136, a arma apreendida não estava acompanhada de munição, bem como não estava apta a realização de disparos.

Com efeito, comprovando-se que o armamento utilizado era ineficaz para realizar disparos, bem como estava desacompanhado de munição deve-se afastar a causa de aumento de pena prevista no § 2º - A, inciso I, do Código Penal. Neste sentido: Ementa: (...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma desmuniçada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos. (...). STJ. AgRg no HC 665770 / GO. Publicado em 24/09/2021.

Ementa: Ementa: Roubo qualificado - Confissão extrajudicial - Silêncio em juízo - Reconhecimento de uma das vítimas na delegacia de polícia - Confirmação pelos seguros relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão - Condenação mantida; Roubo qualificado - Arma de fogo municiada com dois projéteis - Laudo pericial que concluiu pela imprestabilidade dos cartuchos - Qualificadora - Não caracterização; Roubo - Maus antecedentes e reincidência - Certidões distintas usadas - Bis in idem - Inocorrência - Regime fechado - Possibilidade - Recurso provido em parte. TJSP. 1502000-06.2020.8.26.0548. Publicado em 06/02/2022. Considerando-se que os agentes, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo de patrimônios distintos (celulares das vítimas, e também R\$ 400,00 em espécie), está evidenciada a prática de crime em concurso formal, previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. 4. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus. 5. Writ não conhecido. STJ. HC 642195 / SC HABEAS CORPUS 2021/0026304-0. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS. Julgado em 26/02/2021. (negrito inserido)

Desta forma, não acolho as teses defensivas referentes ao reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

RÉU - ARTHUR EDUARDO ROSSI ALVES

Na primeira fase de dosimetria, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é acentuada, vez que os réus

restringiram a liberdade das vítimas, trancando-as no banheiro do estabelecimento, após a prática do delito submetendo-as a sofrimento desnecessário. Ainda, as ameaças foram realizadas com emprego de arma de grosso calibre. Anoto que, ainda que ineficaz para disparo, por certo a arma incutiu maior temor nas vítimas, o que não pode passar ao largo da dosimetria. Verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme documento de fls. 54/61 e certidão de fls. 66/68, autos 0002194-79.2013.8.26.0466. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, concorre a circunstância agravante da reincidência. Segundo certidão de fls. 66/68, o réu ostenta uma condenação com prévio trânsito em julgado, processo nº 0000433-27.2015.8.26.0374. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso integralmente agravante e a atenuante e mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, em razão do concurso de agentes, pelo que elevo a pena em 1/3, de modo que a pena passará a ser de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 dias-multa.

Do concurso formal (artigo 70, primeira parte, Código Penal): Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, considerando serem 02 (duas) vítimas, elevo a pena em (1/6) tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 dias-multa.

RÉU - CLEITON DOS SANTOS SILVA

Na primeira fase de dosimetria, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é acentuada, vez que os réus restringiram a liberdade das vítimas, trancando-as no banheiro do estabelecimento, após a prática do delito submetendo-as a sofrimento desnecessário. Ainda, as ameaças foram realizadas com emprego de arma de grosso calibre. Anoto que, mesmo ineficaz para disparo, por certo a arma incutiu maior temor nas vítimas, o que não pode passar ao largo da dosimetria. Verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme folha de antecedentes 49/53 e certidão de fls. 62/65, autos 1501742-84.2019.8.26.0530. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, concorre a circunstância agravante da reincidência. Segundo certidão de fls. 62/65, o réu ostenta uma condenação com prévio trânsito em julgado, processo nº 0003646-56.2015.8.26.0466, com pena extinta pelo cumprimento em 08/09/2021 (fl. 63). Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso integralmente agravante e a atenuante e mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, em razão do concurso de agentes, pelo que elevo a pena em 1/3, de modo que a pena passará a ser de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 dias-multa.

Do concurso formal (artigo 70, primeira parte, Código Penal): Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, considerando serem 02 (duas) vítimas, elevo a pena em (1/6) tornando a pena final em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 dias-multa.

Ante o exposto, condeno os réus como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

ARTHUR EDUARDO ROSSI ALVES, a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 24 dias-multa.

CLEITON DOS SANTOS SILVA, a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 24 dias-multa.

Cada dia-multa no mínimo legal.

Indefiro o pedido de isenção de pena de multa porquanto inserida a penalidade no tipo penal.

Considerando o quantum de pena, a reincidência de ambos, a culpabilidade dos acusados e a gravidade em concreto dos delitos, fixo o regime inicial fechado para

cumprimento das penas para ambos os acusados, nos termos do artigo 33, §2º, do CP. Mantenho os réus presos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, os delitos praticados e atento aos comunicados desta Egrégia Corte e do colendo Conselho Nacional de Justiça nesta fase excepcional crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou concessão de sursis, conforme o previsto nos artigos 77 e 44, ambos do Código Penal.

Eventual detração será apreciada pelo juízo das execuções, vez que a quantidade de pena aplicada não importará na mudança de regime inicial do cumprimento de pena, considerado o tempo de prisão cautelar dos acusados.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação e Estatística e ao Instituto de Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes do que consta no artigo 809, caput e §3º, do Código de Processo Penal;

b) Após Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente;

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal;

d) Comuniquem-se aos ofendidos acerca do inteiro teor desta sentença (art. 201, § 2º, do CPP).

P.R.I.

Pontal, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA